

Der Aufruf zur Ausreise Der Abschiebedruck ist rechtlich zweifelhaft - und ignoriert die vielen individuellen Realitäten. Was wir brauchen, sind Sonderregelungen....

Der Aufruf zur Ausreise; Der Abschiebedruck ist rechtlich zweifelhaft - und ignoriert die vielen individuellen Realitäten. Was wir brauchen, sind Sonderregelungen

Der Tagesspiegel

Sonntag 26. Februar 2017

Copyright 2017 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: SONDERTHEMEN; S. 5; Ausg. 23040

Length: 895 words

Byline: Luise Amtsberg

Body

Die Frage der Durchsetzung der Aufenthaltsbeendigung ausreisepflichtiger ausländischer Staatsangehöriger bis hin zur Abschiebung bewegt gegenwärtig viele Menschen, vielfach werden vermeintlich einfache Lösungen gefordert, die der Realität nicht entsprechen.

Der Grundsatz der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen bei der Abschiebung von abgelehnten Asylsuchenden ist die Beurteilung des Einzelfalls. Anders als von der großen Koalition und der Union suggeriert, sind die aufenthaltsrechtlichen und individuellen Situationen von ausreisepflichtigen abgelehnten Asylsuchenden oftmals sehr komplex. Die einfache Gleichung: "Ablehnung des Asylantrags = Abschiebung" ist mit der Realität nicht vereinbar. So hat schon nach der gesetzlichen Konzeption die freiwillige Ausreise Vorrang vor einer zwangsweisen Rückführung (Abschiebung). Die Förderung der freiwilligen Ausreise (durch Beratung und finanzielle Anreize) führt dazu, dass die Zahl der freiwilligen Ausreisen die Zahl der Abschiebungen deutlich übersteigt.

Im Übrigen sind tausende ausreisepflichtige Personen seit Jahren in Deutschland integriert und hier auch berufstätig oder befinden sich in einer Berufsausbildung. Andere haben durch Heirat oder Kinder grundgesetzlich geschützte familiäre Verbindungen in Deutschland. Überdies gibt es auch Betroffene, die ihr Herkunftsland bereits als Kinder verlassen und faktisch ihr gesamtes Leben in Deutschland verbracht haben und durch das Fehlverhalten ihrer Eltern gegenüber den Ausländerbehörden betroffen sind.

Eine Abschiebung eines verurteilten Straftäters in ein Kriegsgebiet und damit drohender unmenschlicher Behandlung (zum Beispiel Folter oder Todesstrafe) verbieten internationales (Art. 1 und 2 EMRK) und nationales Recht (Art. 1 und 2 GG). Wenn wir uns glaubhaft für die Einhaltung von Menschenrechten einsetzen wollen, dann müssen diese auch für solche Personen gelten, deren Taten wir missbilligen. Wer hier Straftaten begeht, muss dementsprechend erst mal hier vor Gericht gestellt werden.

Der Aufruf zur Ausreise Der Abschiebedruck ist rechtlich zweifelhaft - und ignoriert die vielen individuellen Realitäten. Was wir brauchen, sind Sonderregelungen....

Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen setzt auf eine Rückführungspolitik, in deren Mittelpunkt die freiwillige Rückkehr steht. Wer zurückkehrt, oftmals nach vielen Jahren, braucht in der Regel Unterstützung beim Neuanfang im Herkunftsland (...).

Abschiebungen nach Afghanistan lehnen wir aufgrund der gegenwärtigen Situation ab und fordern einen Abschiebestopp - so wie dies das Land Schleswig-Holstein begrüßenswerterweise gerade vorgemacht hat. Die vorliegenden Berichte über die Lage in Afghanistan sprechen von einer deutlichen Verschlechterung der Sicherheitslage. Dagegen beharrt der Bundesinnenminister auf einer Fortführung der zwangsweisen Sammelabschiebungen und wird damit den schwerwiegenden Bedenken des UN-Flüchtlingshilfswerks nicht ansatzweise gerecht. (...)

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 9. Februar 2017 einen für die Integrationspolitik dieses Landes folgenschweren Beschluss zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht getroffen. Es wurden Beschlüsse gefasst, deren vorrangige Intention eine schnelle Ausreise und Abschiebungen sind. Die Beschlüsse lassen außer Acht, wie gut viele Menschen trotz unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland integriert sind. Die humanitären Regeln für gut integrierte "Altfälle" - wie zum Beispiel die Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche - müssen von den Ausländerbehörden aber auch angewandt werden.

Der Bund möchte noch vor der Bundestagswahl ein neues Gesetz zur besseren Durchführung der Ausreisepflicht in den Bundestag einbringen. Ein neuer Abschiebehaftgrund soll eingeführt werden, um Personen, von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, in Abschiebehaft zu nehmen. Was unter sogenannten Gefährdern zu verstehen ist, ist aber strafrechtlich höchst umstritten. Eine präventive Inhaftierung von Personen ohne hinreichenden Grund ist rechtsstaatlich unzulässig.

Zudem werden hier Ausländerrecht und Strafrecht vermischt. Die Abschiebehaft darf nur zur Sicherstellung des Vollzugs der Abschiebung angeordnet werden. Die Abschiebehaft ist keine effektive und rechtlich zulässige Maßnahme zur Abwehr terroristischer Gefahren. (...)

Bei ihrem Sondergipfel in Valetta haben die Staats- und Regierungschefs der EU einen Zehn-Punkte-Plan verabschiedet, der eine engere Zusammenarbeit mit Libyen in der Flüchtlingspolitik vorsieht. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann plädierte daran anknüpfend dafür, aus dem Mittelmeer gerettete Geflüchtete in Lagern in Nordafrika unterzubringen. Menschen sollten in den Transitländern in der Region bleiben, statt nach Europa zu kommen. Dieser Vorschlag (...) ist nicht zuletzt angesichts der verheerenden Sicherheitslage in Libyen und der Menschenrechtslage in Ägypten schlicht inakzeptabel.

Die EU muss sich endlich ihrer gemeinsamen Verantwortung zum Flüchtlingsschutz stellen, statt ihre menschenrechtliche Verantwortung auf instabile und diktatorische Regime abzuwälzen. Die geplanten Migrationspakete nach Vorbild des EU-Türkei-Deals sind nicht dazu geeignet, die Situation von Schutzsuchenden wirklich zu verbessern, geschweige denn zu verhindern, dass Menschen fliehen müssen. Sie schaffen durch die Zusammenarbeit mit Regierungen, die gegen Menschenrechte verstoßen, neue Probleme - und eine Verlagerung von Fluchtrouten.

Der Text wurde leicht gekürzt.

Graphic

Luise Amtsberg ist
Islamwissenschaftlerin und
flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion

Der Aufruf zur Ausreise Der Abschiebedruck ist rechtlich zweifelhaft - und ignoriert die vielen individuellen Realitäten. Was wir brauchen, sind Sonderregelungen....

Fotos: luise-amtsberg.de, uni-konstanz.de

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); POLITIK (90%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); GESETZGEBUNG (77%); MENSCHENRECHTE (77%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (75%); JUGENDLICHE (73%); POLITISCHES ASYL (73%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (72%); WAHLEN (72%); WAHLEN & WAHLKÄMPFE (72%); FOLTER (71%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (71%); VERURTEILUNGEN (71%); BERUFSAUSBILDUNG (68%); VERFASSUNGSRECHT (68%); GERICHTSPROZESSE (66%); HILFSORGANISATIONEN (66%); TODESSTRAFE (66%); VEREINTE NATIONEN (64%); WÄHLER & WAHLEN (60%)

Industry: BERUFSAUSBILDUNG (68%)

Geographic: SCHLESWIG-HOLSTEIN, DEUTSCHLAND (73%); DEUTSCHLAND (90%); AFGHANISTAN (87%)

Load-Date: February 25, 2017

End of Document